

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 852/KH-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
của ngành Y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch số 6009/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021 và Quyết định số 5687/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Y tế năm 2021. Sở Y tế ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành Y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong ngành y tế và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế, bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế thực thi pháp luật trong thi hành nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh; gắn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố trong năm 2021. Bảo đảm việc phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết tới cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế được cập nhật kiến thức pháp luật để áp dụng, triển khai tốt công việc chuyên môn theo quy định.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn phải cung cấp đầy đủ kiến thức pháp luật cơ bản, thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp có thể áp dụng, vận dụng trong thực tiễn đời sống; các nội dung cần được chọn lọc phù hợp với từng đối

tượng, địa bàn, lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền và các điều kiện tiếp cận rộng rãi thông tin (trong đó có thông tin pháp luật) và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên của công dân, doanh nghiệp; góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định dân chủ ở cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

4. Đẩy mạnh vận động xã hội hóa công tác PBGDPL, huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

5. Phát huy vai trò của các đơn vị cơ sở; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao (*chú trọng việc phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, bộ phận trực thuộc*); nâng cao vai trò chủ động tham mưu thực hiện và phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả từ cơ sở của các tổ chức pháp chế, các đơn vị, bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11" năm 2021 của ngành Y tế Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở; các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL các chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trước ngày 31/3/2021.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý CB,CC,VC có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp quản lý và tham gia PBGDPL cho Nhân dân theo kế hoạch chung của ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

3. Tự kiểm tra và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Luật PBGDPL.

- Tự kiểm tra việc thực hiện PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tại cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (*lồng ghép trong Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, pháp chế của Sở*).

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

4. Phổ biến giáo dục pháp luật chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực ngành Y tế

a. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; An ninh quốc phòng; Thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quảng cáo, kinh doanh ... phối hợp Công an Thành phố thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến việc giữ gìn an ninh trật tự tại bệnh viện.

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

b. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; công tác quản lý biên chế, công tác quy hoạch cán bộ và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; quy chế dân chủ cơ sở; Công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức...

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

c. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), phân bổ định mức thẻ BHYT, thẩm định đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT, quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong giải quyết những vấn đề liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT; Công tác Đầu tư phát triển trang thiết bị và công trình y tế; Quản lý mua sắm trang thiết bị y tế; quy định pháp luật của đề án liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, cho thuê tài sản công; Quản lý Nhà nước về hoạt động viện trợ trang thiết bị; quy định pháp luật về các dự án vay kích cầu, vay vốn ngân hàng để đầu tư trang thiết bị y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

d. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố; Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật. Thông tin đối ngoại của ngành, công tác tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và thỏa thuận Ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực y tế... Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; sử dụng tài sản công ...

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

e. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng của các cơ sở y tế, bao gồm: công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ... Công tác phòng, chống thảm họa, công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tai nạn thương tích; Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn; triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; Công tác giám định y khoa, giám định pháp y.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm pháp y, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

f. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn, xét nghiệm, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền của các cơ sở y tế; Công tác quản lý dược; đấu thầu thuốc ...

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Dược và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

3.7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Y – Dược (Gồm: Giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện ...) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý dịch vụ Y tế

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

g. Duy trì thông tin phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử ngành Y tế Thành phố và các trang thông tin điện tử của đơn vị thuộc Sở.

Biên tập tin, ghi hình bản tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và các ứng dụng Internet khác.

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

5. Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tổ chức

Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp như: vệ sinh môi trường, kinh doanh dược, mỹ phẩm, khám chữa bệnh và vật tư y tế. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, y dược cổ truyền: Phổ biến các quy định về khám chữa bệnh, y, dược cổ truyền; các quy định về hành nghề y tế tư nhân, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em: Chú trọng phổ biến các quy định về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ, trẻ em và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm: Phổ biến các quy định về dược, mỹ phẩm, các quy định về hành nghề dược tư nhân và các quy định pháp luật khác liên quan.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường: Phổ biến các quy định về y tế dự phòng và môi trường, quy chế hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế: Phổ biến các quy định về trang thiết bị y tế, các quy định về hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân và các quy định khác có liên quan.

Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

+ Đơn vị thực hiện: Các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

6. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; tùy theo tình hình và điều kiện thực tiễn, chủ động thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL thông qua hoạt động phối hợp PBGDPL với Hội/Chi hội Luật gia và các đơn vị, bộ phận làm công tác tuyên giáo, tuyên truyền pháp luật, chính sách – luật pháp của tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Đơn vị thực hiện: Các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật mới phù hợp với tình hình mới, bảo đảm điều kiện và quyền tiếp cận pháp luật rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

+ Đơn vị thực hiện: Các phòng chức năng, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở:

a. Văn phòng Sở (Tổ Pháp chế - Đối ngoại) là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng, Thanh tra Sở triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2021 tại cơ quan Sở và trong toàn ngành Y tế thành phố.

b. Phối hợp với Sở Tư pháp và các ban ngành có liên quan để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố.

c. Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban, đơn vị trong công tác phổ biến pháp luật như: cung cấp danh sách báo cáo viên thành phố, tổng hợp báo cáo theo quy định, văn bản pháp luật, tài liệu tuyên truyền.

d. Phổ biến các quy định trong ứng dụng công nghệ thông tin, Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ, phối hợp các phòng chức năng thực hiện tổng hợp báo định kỳ (đợt xuất) theo quy định.

2. Các phòng chức năng Sở Y tế:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện phối hợp với Văn phòng Sở triển khai phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị y tế và người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố. Chủ động phối hợp với các phòng chức năng và Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

a. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 phù hợp với đơn vị mình.

b. Đảm bảo, dự trù kinh phí thực hiện cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật về y tế và bố trí đủ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nắm vững và hiểu được các quy định về chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực y tế và các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật.

c. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5/2021), năm (trước ngày 20/11/2021) tiến hành sơ kết, tổng kết hoạt động và có báo cáo về Sở Y tế (*Thông qua Tổ Pháp chế - Văn phòng Sở*) về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị. Ngoài ra, thực hiện các nội dung báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế.

Địa chỉ tiếp nhận báo cáo: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1). Đồng thời gửi qua Email: ttnam.syt@tphcm.gov.vn.

4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố:

- Thực hiện việc tuyên truyền pháp luật, chế độ, chính sách trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố.

- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động, cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin y học cho cán bộ y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân và cán bộ y tế về chính sách pháp luật y tế, giáo dục y đức, truyền thống ngành, đẩy mạnh các hoạt động Giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố với nhiều chủ đề nội dung về các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục phát triển cung cấp thông tin y học và kiến thức chăm sóc sức khỏe qua Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và Trang thông tin điện tử của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm cung cấp thông tin cho người dân.

- Xây dựng các tài liệu truyền thông trong năm 2020 với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS....

5. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn thành phố. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.

6. Kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cùng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở và tại các đơn vị trực thuộc; định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

- Định kỳ tổ chức giao ban về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị mình

Văn phòng Sở Y tế tham mưu công tác tổ chức kiểm tra để kịp thời nắm được tình hình triển khai Kế hoạch, phát hiện những vấn đề bất cập, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để điều chỉnh phù hợp. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chủ động tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị mình.

Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng ban, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch và đề xuất phương án khen thưởng hàng năm phù hợp theo quy định của pháp luật.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí PBGDPL từ ngân sách phải được quản lý, sử dụng trong dự toán được giao, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính - ngân sách, chế độ kế toán nhà nước, chế độ kiểm tra nội bộ và trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Không sử dụng kinh phí từ ngân sách để tổ chức PBGDPL bằng hình thức Hội thi tìm hiểu pháp luật và tuyên truyền cổ động trực quan (băng-rôn, cờ phướn, pano, áp phích...), trừ trường hợp đặc biệt, có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; khuyến khích vận động kinh phí từ các nguồn tài trợ, nguồn xã hội hóa để thực hiện các hình thức PBGDPL này.

Từ nguồn kinh phí tự chủ (*kinh phí thường xuyên trong khoán*) được bố trí trong dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 để thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý

của các cơ quan, đơn vị mình (theo Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021).

Từ nguồn kinh phí không tự chủ (kinh phí thường xuyên ngoài khoán) được bố trí trong dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, được giao (theo Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021).

Từ nguồn kinh phí vận động tài trợ, xã hội hóa hợp pháp năm 2021 (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành Y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được phân công./. (Đính kèm Phụ lục) 

Nơi nhận:

- VP UBND thành phố; (để b/c)
- Sở Tư pháp (HĐPBGDPL); (để b/c)
- BGĐ Sở Y tế;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPS.

(NTHM/TTN)


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021

PHỤ LỤC
NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Kế hoạch số 852/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực, phạm vi được phân công quản lý, phụ trách, căn cứ nội dung Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đáp ứng nhu cầu của đối tượng được PBGDPL, tùy theo tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

A. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

I. NỘI DUNG CƠ BẢN (Khoản 1 Đ.10 Luật PBGDPL)

1. Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, lao động, giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh; giao thông; phòng, chống tham nhũng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

2. Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế.

3. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

II. NỘI DUNG MỞ RỘNG

1. Các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài; các quy định pháp luật về an ninh, trật tự xã hội, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quân sự; các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...

2. Các chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của



thành phố như: quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở; lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; thuế; khiếu nại; tố cáo; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; luật trẻ em; phòng cháy, chữa cháy; thừa phát lại; trọng tài thương mại; an toàn vệ sinh thực phẩm; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; hình sự; quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... các quy định, chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế và các nội dung phát sinh đột xuất từ tình hình thực tế (nếu có) liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

3. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; về trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương và cán bộ, công chức nhà nước; các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

4. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên...

5. Tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật;

III. NỘI DUNG THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGÀNH, LĨNH VỰC

(Điều 8, Điều 9 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP)

Sở Y tế: Tham mưu quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

B. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

I. CÁC HÌNH THỨC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH (Đ.11 Luật PBGDPL)

1. Hợp báo, thông cáo báo chí.

Nhằm giới thiệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính mới hoặc các sự kiện liên quan công tác PBGDPL.

2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; thông qua tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

Trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp dân giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi họ có yêu cầu.

3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên Trang/Cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin sẵn có ở cơ sở tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân địa phương.

4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; cổ động trực quan bằng pa-nô, áp-phích, tranh cổ động: đây là các hình thức sinh động, có hiệu quả; tuy nhiên, từ tháng 8/2018 không sử dụng ngân sách nhà nước cho các hình thức này.

5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại.

7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

II. CÁC HÌNH THỨC MỚI

1. Sách nói pháp luật điện tử.

2. Tủ sách pháp luật điện tử.

3. Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, địa phương: thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tổ chức tư

vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, các ứng dụng trên thiết bị di động, mạng xã hội...

5. Cổng Thông tin điện tử ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh./.